

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1830/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเหรียญ ธานีชาติ

จำเลย

พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ตามความเห็นแย้งให้ฎีกาของอธิบดีกรมตำรวจเพื่อให้ทันกำหนดอายุการยื่นฎีกาตามกฎหมาย บัดนี้อธิบดีกรมอัยการได้ชี้ขาดสั่งไม่ฎีกาและสั่งถอนฎีกาคดีนี้แล้วโจทก์จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 กรรมหนึ่งให้จำคุก 2 ปี และมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ อีกกรรมหนึ่งให้จำคุก 1 ปี กับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 และ 288,80 อีกกรรมหนึ่ง แต่ความผิดตามมาตรา 288กับมาตรา 288,80 เป็นการกระทำความผิดกฏหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 20 ปี รวมจำคุก 23 ปีคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 15 ปี 4 เดือน ของกลางให้รับคำขออนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7 ประกอบด้วยมาตรา 72 วรรคสาม จำคุก 1 ปีกระทางหนึ่ง และมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 72 ทวิวรรคสอง จำคุก 6 เดือน อีกกระทางหนึ่ง เมื่อรวมกับโทษฐานฆ่าผู้อื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงจำคุก 20 ปี 6 เดือน

จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 14 ปี4 เดือน
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 83)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นแล้วก่อนศาลชั้นต้นกำหนดวัน
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>